

1521850-02.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DE OLIVEIRA LAVOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 12h43min, na Rua Registro, altura do n. 77, Freguesia do Ó, nesta comarca, SAMUEL DE OLIVEIRA LAVOR, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521850-02.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521850-02.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DE OLIVEIRA LAVOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 12h43min, na

Rua Registro, altura do n. 77, Freguesia do Ó, nesta comarca, SAMUEL DE OLIVEIRA LAVOR, com 19 anos, qualificado a fls. 13 e 15, agindo em concurso com o adolescente KAUÊ DA SILVA MACEDO, com 13 anos de idade, guardavam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 42 invólucros plásticos contendo "maconha" (127,9g); 63 eppendorfs contendo cocaína e 41 invólucros plásticos fechados por "nó" encerrando "crack" (totalizando 47,6g) e 1 invólucro plástico encerrando porção de material particulado na forma de um comprimido contendo tenanfetamina (MDA) "ecstasy", (0,4g) - (auto de exibição e apreensão a fls. 11/12 e laudo de constatação a fls. 19/23)", pelo que foi(ram) dado(s) como incurso(s) no artigo 33, caput, cc. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o(s) acusado(s) foi(ram) citado(s) pessoalmente e apresentou(aram) resposta à acusação.

No curso da instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se interrogatório do(s) acusado(s), tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. A Defesa, de igual modo, pugnou pela absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Tendo o processo penal, à luz da CF/88, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado. Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório.

O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória. Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido "cum grano salis" e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre.

O conjunto probatório, como bem apontado pela acusação, não se revela apto a ensejar um decreto condenatório.

De fato, o réu desde sempre nega comparsaria com o adolescente. À parte a informação prestada pelo adolescente que traficava pelo local (ao menos fora ele quem indicara onde estavam homiziadas as drogas), não há nenhum elemento a ligar o réu à traficância. E a "delação" do inimputável nem mesmo pôde ser reproduzida em Juízo, posto não localizado.

Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da técnica da fundamentação referencial (per relationem ou aliunde), consistente na alusão e formal incorporação, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou parecer do Ministério Público (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008).

Assim, adotando as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o(s) acusado(s) SAMUEL DE OLIVEIRA LAVOR das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado, com as comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.